

1500847-54.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... anos. Já esteve preso anteriormente por tráfico de drogas e roubo. Estava em livramento condicional há um ano. Soube que não era o pai de mateus que trabalhava com esse tipo de sucata, mas existia no Jardim Romano uma pessoa que receberia o veículo como sucata. Pegou um veículo bem velho, colocou rodas de outros veículo e com a ajuda de Mateus para levarem o veículo. Nesse momento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500847-54.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500847-54.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096749/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24169713 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2096749 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS BRITTO DA CONCEIÇÃO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

RONNY PETERSON GOMES e MATEUS BRITO DA CONCEIÇÃO, devidamente qualificados nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, no dia 08 de abril de 2022, por volta de 01h30min, na Rua Ferraz de Vasconcelos, 277, Jardim do Carmo, nesta cidade de Itaquaquetuba, RONNY supostamente transportou e MATEUS teria conduzido, para eles, o veículo GM/Kadett, placas CAL-2514, que sabiam ser produto de crime.

Recebida a denúncia (fls. 153/154 – com ratificação em fls. 201/202), os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 155/157). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, e as testemunhas de acusação e, ao final, os réus foram interrogados. Em debates, o Ministério Público postulou pela absolvição dos réus por entenderem inexistirem provas suficientes para tanto. As Defesas manifestaram-se no mesmo sentido.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da comprovação de materialidade delitiva estar devidamente comprovada através auto de exibição/apreensão/ entrega (fls. 04/05), auto de exibição/apreensão (fls. 22), Laudo Pericial IC – veículo (fls. 170/173), não há certeza da ocorrência do delito de receptação.

A testemunha JOSÉ SILVANE FERREIRA DE LIMA, policial militar em juízo, relata que estava em patrulhamento, este declarante e seu parceiro, quando avistaram um veículo Honda/Civic guinchando um outro veículo GM/Kadet, em mal estado de conservação (faltando vários componentes, tais como parte do motor, bancos e acessórios). Em razão do horário, decidiram por realizar a abordagem dos veículos, tendo sido verificado que o Kadet é produto de furto. Em busca pessoal dos dois indivíduos que estavam nos veículos (Ronny no Civic e Mateus no Kadet), nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos, conduziram os indivíduos para a delegacia de polícia.

Interrogado o acusado RONNY PETERSON GOMES conta com 38 anos. Já esteve preso anteriormente por tráfico de drogas e roubo. Estava em livramento condicional há um ano. Soube que não era o pai de mateus que trabalhava com esse tipo de sucata, mas existia no Jardim Romano uma pessoa que receberia o veículo como sucata. Pegou um veículo bem velho, colocou rodas de outros veículo e com a ajuda de Mateus para levarem o veículo. Nesse momento, passou uma viatura policial e os relatou exatamente como afirmou aqui em seu interrogatório. Não sabia da origem ilícita do veículo.

Interrogado o acusado MATEUS BRITO DA CONCEIÇÃO conta com 29 anos. Trabalhava entregando IFood com sua bicicleta. Recebeu telefonema de Ronny que o convidou para carregarem uma sucata e aceitou. O carro não tinha nada, nem banco. Não andaram nem 10 ou 15 minutos. Policiais militares abordaram e relataram a eles o que acontecia. Disse, a todo o tempo, que não sabia de nada. Estava em regime aberto há 2 anos.

Não há qualquer certeza acerca da natureza ilícita do bem, sobretudo, porque o próprio policial militar ouvido afirmou que o automóvel estava bastante destruído de forma a corroborar os relatos de ambos os réus.

Não há laudo do veículo nos autos, de sorte que não é possível extrair qualquer certeza acerca dos fatos narrados pela denúncia impondo-se, portanto, a absolvição.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO ambos os réus com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA